

1525083-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cecília Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... VENTANIA CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, pois, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 11h, nesta Cidade e Comarca, subtraiu um aparelho celular Motorola avaliado em aproximadamente R\$ 1.800,00.

Preso em flagrante (fl. 04), viu sua prisão pré-cautelar ser convertida em preventiva durante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1525083-70.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

MATHEUS VENTANIA CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, pois, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 11h, nesta Cidade e Comarca, subtraiu um aparelho celular Motorola avaliado em aproximadamente R\$ 1.800,00.

Preso em flagrante (fl. 04), viu sua prisão pré-cautelar ser convertida em preventiva durante a audiência de custódia (fls. 50/53).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2022 (fls. 71/73) tendo o réu regularmente citado (fl. 96) apresentado resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas duas testemunhas e o réu, por fim, foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Douta Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido acusatório deve ser julgado procedente.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelos depoimentos em sede policial e judicial, além de todo o conjunto probatório desenvolvido em Juízo.

Não há dúvida, outrossim, acerca da autoria do crime patrimonial descrito na denúncia.

O réu manteve-se silente em sede policial. Já em juízo, confessou a prática do furto, ratificando assim os termos apresentados na inicial. Saliente-se que a versão apresentada pelo réu encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos, permitindo a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Emílio Bispo dos Santos, vítima, ouvido em solo policial, afirmou andava em via pública com seu celular em mãos quando o bem foi arrebatado de suas mãos por um indivíduo que saiu em disparada. Uma perseguição iniciou-se entre a vítima e o agente, este que foi detido poucas ruas depois pela Guarda Civil Metropolitana. O celular em questão acabou por ser encontrado sob o cobertor do réu, tendo sido o bem reconhecido sem qualquer dúvida por seu proprietário.

Os Guardas Civis ouvidos em Juízo, Cristiano e Milton, por sua vez, apresentaram versão coesa e no mesmo sentido da inicial. Em suma, patrulhavam em via pública quando vislumbraram uma perseguição, o que, obviamente, levantou suspeita. Ao se aproximarem, o perseguido, ora identificado como réu, escondia um celular embaixo de um colchão próximo à região conhecida como cracolândia. Não demorou até que a vítima comparecesse ao local e reconhecesse o celular como sendo seu.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os agentes não estão impedidos de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais guardas sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o presente caso é a condenação nos termos da denúncia.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Tendo como base as circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena em seu mínimo legal, restando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na análise da segunda fase, faz-se necessária a realização da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho a pena dentro do patamar anteriormente apontado.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena dentro do patamar anteriormente apontado.

Em relação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, torna-se completamente inviável a concessão deste benefício, seja pelo fato de que

o réu é reincidente, seja pelo fato de que a medida não é socialmente adequada, uma vez que possui longo histórico criminal, inclusive em relação a delitos patrimoniais.

Por fim, diante do "quantum" estabelecido e da reincidência, deve o cumprimento iniciar-se no regime SEMIABERTO.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado MATHEUS VENTANIA CAMARGO DA SILVA como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Preso durante o curso do processo, assim deverá permanecer em caso de recurso.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se a guia de recolhimento.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA